Atto di costituzione di pegno sulle quote di Rovina Energia S.r.l.

Rif. BS/PEG-2026-33 Scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Ludovica Ferrante di Ravenna — Repertorio n. 41.208 — Raccolta n. 18.553 Ravenna, 18 maggio 2026

TRA

Sidera Holding S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Rizzoli 7, capitale sociale Euro 8.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03914720371, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Elena Sartori, autorizzata con delibera consiliare del 12 maggio 2026 (il «**Datore del Pegno**»);

Banca Selvatica S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Borgo Palazzo 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02871140168, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5417, in persona del dott. Amedeo Cantoni, Responsabile Direzione Corporate Nord-Est, munito dei necessari poteri (il «**Creditore Pignoratizio**» o la «**Banca**»);

E, ai soli fini della presa d'atto di cui all'art. 3.3,

Rovina Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna, Via del Porto 118, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 02518830399, in persona dell'amministratore unico ing. Corrado Vitali (la «**Società**»).

Premesse

(a) Il Datore del Pegno è titolare dell'intera partecipazione al capitale sociale della Società, rappresentata da una quota unica del valore nominale di Euro 1.000.000,00, pari al 100% del capitale sociale, interamente liberata (la «**Partecipazione**»).

(b) Con contratto di finanziamento senior sottoscritto in data odierna, rif. BS-ROV/FIN-2026-81 (il «**Contratto di Finanziamento**»), la Banca ha concesso alla Società un finanziamento di Euro 5.400.000,00 con scadenza finale al 4 maggio 2036.

(c) Il Contratto di Finanziamento prevede, tra le condizioni per l'erogazione, la costituzione in pegno della Partecipazione a favore della Banca.

(d) I termini con lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente atto hanno il significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue.

Art. 1 — Costituzione del pegno

1.1 A garanzia dell'adempimento del Credito Garantito, come definito all'art. 2, il Datore del Pegno costituisce in pegno a favore della Banca, che accetta, la Partecipazione, ai sensi degli articoli 2784 e seguenti e 2471-bis del codice civile.

1.2 Il pegno si estende a ogni quota o diritto che il Datore del Pegno venga ad acquisire in futuro nel capitale della Società per effetto di aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni sul capitale, nonché ai diritti di opzione, ai dividendi non ancora distribuiti e a ogni somma spettante al Datore del Pegno in relazione alla Partecipazione a titolo di riparto, liquidazione o riduzione del capitale.

Art. 2 — Credito Garantito

2.1 Il pegno garantisce tutte le obbligazioni di pagamento della Società nei confronti della Banca derivanti dal Contratto di Finanziamento, a titolo di capitale, interessi corrispettivi e di mora, commissioni, spese, anche legali e di escussione, e ogni altro accessorio, come risultanti in qualunque momento e anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione, sino all'importo massimo di Euro 8.100.000,00 (il «**Credito Garantito**»).

Art. 3 — Pubblicità e annotazioni

3.1 Il presente atto è depositato a cura del notaio autenticante, entro trenta giorni, presso il Registro delle Imprese di Ravenna per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.

3.2 Il Datore del Pegno si impegna a non alienare, conferire, ulteriormente vincolare o comunque disporre della Partecipazione, né a votare a favore di operazioni sul capitale che ne riducano il valore o la quota percentuale, senza il preventivo consenso scritto della Banca.

3.3 La Società prende atto della costituzione del pegno, si impegna ad annotarlo nei propri libri sociali e a comunicare alla Banca la convocazione di ogni assemblea, e riconosce che ogni trasferimento della Partecipazione in violazione dell'art. 3.2 le è inopponibile.

Art. 4 — Diritto di voto e utili

4.1 Sino al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 5, il diritto di voto spetta al Datore del Pegno, che si impegna a esercitarlo in modo da non pregiudicare i diritti della Banca. Sono in ogni caso soggette al consenso scritto della Banca le deliberazioni aventi a oggetto: modifiche dello statuto; operazioni sul capitale; fusioni, scissioni e trasformazioni; scioglimento; cessione dell'azienda o di rami di essa.

4.2 Gli utili distribuiti sulla Partecipazione spettano al Datore del Pegno fino al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 5, fermo quanto previsto dall'art. 10.1, lettera (d), del Contratto di Finanziamento.

4.3 Dal momento della comunicazione di cui all'art. 5.2 il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla Banca ai sensi dell'articolo 2352 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 5 — Presupposti per l'escussione

5.1 La Banca può procedere all'escussione del pegno soltanto al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

(a) che sia intervenuta, ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Finanziamento, una **valida dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione**, comunicata alla Società e divenuta efficace (l'«**Accelerazione**»);

(b) che la Banca abbia trasmesso al Datore del Pegno, successivamente all'Accelerazione, un **preavviso scritto di escussione con almeno cinque (5) Giorni Lavorativi** di anticipo rispetto all'avvio delle operazioni di cui all'art. 6, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sideraholding@pec.it (il «**Preavviso**»).

5.2 Il Preavviso indica l'importo del Credito Garantito alla data del Preavviso, la modalità di escussione prescelta tra quelle dell'art. 6 e, in ipotesi di appropriazione, l'invito al Datore del Pegno a concorrere alla designazione dell'Esperto Indipendente ai sensi dell'art. 7. Il termine di cinque Giorni Lavorativi decorre dal giorno della ricezione del Preavviso, come risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, escluso il giorno stesso.

Art. 6 — Modalità di escussione

6.1 Al verificarsi dei presupposti dell'art. 5 la Banca può, a propria scelta:

(a) far vendere la Partecipazione ai sensi dell’articolo 2797 del codice civile, anche mediante procedura competitiva affidata a un intermediario autorizzato, con imputazione del ricavato al Credito Garantito;

(b) chiedere che la Partecipazione le sia assegnata in proprietà, in tutto o per la parte necessaria, ai sensi dell’articolo 2798 del codice civile, ovvero appropriarsene direttamente, a condizione che il valore della Partecipazione sia stato **previamente determinato dall’Esperto Indipendente** nominato ai sensi dell’art. 7 (l’«**Appropriazione**»).

6.2 In ipotesi di Appropriazione, il valore determinato dall’Esperto Indipendente è imputato al Credito Garantito con effetto dalla data della comunicazione con cui la Banca dichiara di avvalersi dell’Appropriazione; se il valore eccede il Credito Garantito, la Banca corrisponde la differenza al Datore del Pegno entro dieci Giorni Lavorativi dalla medesima comunicazione.

6.3 La Banca non può procedere all’Appropriazione, né dichiararne l’intenzione con effetto vincolante, prima che la relazione dell’Esperto Indipendente sia stata consegnata a entrambe le parti. Un valore attribuito alla Partecipazione unilateralmente dalla Banca, o risultante da stime interne, non produce gli effetti di cui all’art. 6.2.

Art. 7 — Esperto Indipendente

7.1 L’Esperto Indipendente è un dottore commercialista o una società di revisione, privi di rapporti professionali con la Banca, con il Datore del Pegno e con la Società nei tre anni precedenti, designato di comune accordo dalla Banca e dal Datore del Pegno entro cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento del Preavviso.

7.2 In mancanza di accordo entro tale termine, la designazione è rimessa, su istanza della parte più diligente, al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, che provvede entro i successivi dieci Giorni Lavorativi.

7.3 L’Esperto Indipendente determina il valore di mercato della Partecipazione alla data del Preavviso con relazione motivata, applicando metodi di valutazione riconosciuti nella prassi professionale e tenendo conto della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, dei contratti di vendita dell’energia in essere e dello stato dell’impianto. La relazione è consegnata a entrambe le parti entro trenta giorni dall’accettazione dell’incarico.

7.4 Le spese dell’Esperto Indipendente sono anticipate dalla Banca e costituiscono costi di escussione ai sensi del Contratto di Finanziamento e dell’Accordo Intercreditorio.

Art. 8 — Imputazione dei proventi e limiti del recupero

8.1 Le somme ricavate dalla vendita o il valore imputato per effetto dell’Appropriazione sono applicati al Credito Garantito secondo l’ordine previsto dall’Accordo Intercreditorio rif. BS/ICA-2026-09. Il residuo, se esistente, è restituito al Datore del Pegno.

8.2 La Banca non può trattenere, per effetto dell’escussione del pegno e delle altre garanzie, importi complessivamente superiori al Credito Garantito come risultante al momento dell’escussione.

Art. 9 — Durata ed estinzione

9.1 Il pegno resta efficace fino all’integrale estinzione del Credito Garantito. A estinzione avvenuta la Banca rilascia, entro trenta giorni dalla richiesta, il consenso alla cancellazione dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Art. 10 — Spese, legge applicabile e foro

10.1 Le spese del presente atto, della sua autentica e del deposito presso il Registro delle Imprese sono a carico della Società.

10.2 Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Ravenna, 18 maggio 2026

Sidera Holding S.p.A. — dott.ssa Elena Sartori (firmato) Banca Selvatica S.p.A. — dott. Amedeo Cantoni (firmato) Rovina Energia S.r.l. — ing. Corrado Vitali (firmato)

Autentica delle sottoscrizioni

Repertorio n. 41.208 — Raccolta n. 18.553

Io sottoscritta dott.ssa Ludovica Ferrante, notaio in Ravenna, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ravenna, Ferrara e Forlì, certifico che i signori Elena Sartori, nata a Bologna il 9 marzo 1971, Amedeo Cantoni, nato a Brescia il 22 novembre 1968, e Corrado Vitali, nato a Ravenna il 14 luglio 1975, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa, hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, previa lettura, alle ore quindici e dieci minuti.

Ravenna, nel mio studio in Via Corrado Ricci 24, addì diciotto maggio duemilaventisei.

Ludovica Ferrante, notaio (firmato e sigillato)

Depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna il 20 maggio 2026, prot. n. RA/2026/44107; iscrizione eseguita il 22 maggio 2026.

Annotazione dell'Ufficio Workout — Pegno BS/PEG-2026-33

Banca Selvatica S.p.A. — Direzione Crediti Anomali — Ufficio Workout Pratica WK-2028-117 — Rovina Energia S.r.l. 7 novembre 2028

Oggetto del pegno: quota unica del 100% di Rovina Energia S.r.l., valore nominale Euro 1.000.000,00. Datore: Sidera Holding S.p.A. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna del 22 maggio 2026, verificata con visura del 6 novembre 2028: nessun ulteriore vincolo o trascrizione sulla quota.

Preavviso di escussione ex art. 5.1, lett. (b): non trasmesso.

Esperto Indipendente ex art. 7: non designato; nessun contatto avviato con il Datore del Pegno sul punto.

Perizia sul valore della Partecipazione: nessuna perizia è stata ancora disposta. Agli atti soltanto il bilancio 2027 della Società (patrimonio netto contabile Euro 2.184.000,00 al 31 dicembre 2027) e la situazione contabile al 30 giugno 2028, trasmessi ai sensi dell'art. 12 del Contratto di Finanziamento; nessuno dei due documenti costituisce valutazione ai fini dell'art. 6.

Ultima assemblea comunicata: approvazione bilancio 2027, 28 aprile 2028.

dott. Federico Amadori — Ufficio Workout